UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Legislación

TRABAJO PRÁCTICO N.º 8
“TP Unidad 8 — Análisis de Contrato de Desarrollo de Software”

Apellido y nombre:	*Miguel Angel Pichulman*
Legajo:	*100346*
Comisión:	*12*
Fecha de entrega:	*13/10/2026*

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Análisis de Contrato de Desarrollo de Software

Instrucciones de entrega: descargá este archivo Word, completá tus respuestas directamente en el documento y, al momento de subirlo al Aula Virtual, convertilo a formato PDF. No se aceptan entregas en formato Word.

Apellido y nombre:	Pichulman Miguel Angel
Comisión:	12
Fecha de entrega:	13 de Octubre de 2026

Descripción de la actividad

En esta actividad vas a analizar un contrato de desarrollo de software. El contrato fue firmado entre dos empresas de la ciudad de Paraná: TechSoluciones S.R.L. (desarrolladora) y Comercial del Litoral S.A. (cliente).

Tu tarea es leer el contrato, identificar sus cláusulas, evaluar si están bien redactadas y proponer mejoras. Para eso, respondé las consignas que aparecen después del contrato.

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Entre TechSoluciones S.R.L. y Comercial del Litoral S.A.

Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos – Marzo de 2025

PRIMERA – PARTES CONTRATANTES

El presente contrato se celebra entre las siguientes partes:

a) DESARROLLADORA: TechSoluciones S.R.L., con domicilio en calle San Martín 850, ciudad de Paraná, CUIT 30-71234567-9, representada por su socio gerente Sr. Martín Gómez, D.N.I. 28.456.789.

b) CLIENTE: Comercial del Litoral S.A., con domicilio en Av. Laurencena 1200, ciudad de Paraná, CUIT 30-68901234-5, representada por su presidente Sr. Eduardo Rivas, D.N.I. 31.789.012.

SEGUNDA – OBJETO DEL CONTRATO

La DESARROLLADORA se compromete a diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión comercial para la CLIENTE, que incluirá los siguientes módulos: facturación electrónica, control de stock, gestión de clientes y reportes de ventas. Las especificaciones técnicas detalladas se incorporan como Anexo I al presente contrato.

TERCERA – PLAZO DE DESARROLLO

El desarrollo se realizará en un plazo aproximado de seis (6) meses contados desde la firma del presente, con las siguientes etapas:

1. Etapa 1 – Relevamiento y diseño: 30 días.
2. Etapa 2 – Desarrollo del módulo de facturación: 60 días.
3. Etapa 3 – Desarrollo de módulos de stock y clientes: 60 días.
4. Etapa 4 – Implementación y capacitación: 30 días.



Los plazos podrán modificarse si el CLIENTE no provee en tiempo y forma la información y accesos necesarios para el desarrollo.

CUARTA – PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El precio total acordado por el desarrollo es de pesos ciento veinte mil ($120.000), que se abonará de la siguiente forma:

– 30% a la firma del presente contrato.
– 40% al inicio de la Etapa 3.
– 30% a la entrega final del sistema.

QUINTA – PROPIEDAD INTELECTUAL

El software desarrollado en el marco del presente contrato quedará en propiedad de la DESARROLLADORA. La CLIENTE recibirá una licencia de uso no exclusiva, intransferible y por tiempo indefinido para utilizar el sistema en su establecimiento. El código fuente no será entregado a la CLIENTE salvo acuerdo expreso en contrario.

SEXTA – CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad respecto de toda la información técnica, comercial y operativa que sea intercambiada durante la ejecución del presente contrato. Esta obligación se extiende por un plazo de dos (2) años a partir de la finalización del contrato.

SÉPTIMA – GARANTÍA

La DESARROLLADORA garantiza el correcto funcionamiento del sistema por un período de noventa (90) días contados desde la entrega final. Durante dicho período, la DESARROLLADORA corregirá sin cargo los errores o fallas que sean imputables al desarrollo realizado.

OCTAVA – RESCISIÓN

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento de la otra parte, previo aviso fehaciente con una antelación no menor a quince (15) días corridos. En caso de rescisión, la CLIENTE abonará a la DESARROLLADORA los trabajos efectivamente realizados hasta la fecha de notificación.

NOVENA – DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Las partes constituyen domicilio en los indicados en la cláusula primera. Para cualquier cuestión litigiosa derivada del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

DÉCIMA – CONFORMIDAD

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Paraná, a los 10 días del mes de marzo del año 2025.

TechSoluciones S.R.L.	**Comercial del Litoral S.A.**
Sr. Martín Gómez	Sr. Eduardo Rivas

CONSIGNAS DE TRABAJO

Leé el contrato con atención antes de responder. Escribí tus respuestas en los espacios habilitados.

1 Identificación de cláusulas

Completá la siguiente tabla indicando el nombre de cada cláusula, qué regula y qué tipo de cláusula es (esencial, accesoria, resolutoria o formal).

Cláusula	Nombre	¿Qué regula?	Tipo de cláusula
PRIMERA	Partes Contratantes	Identificación, domicilios, CUIT y personería de los firmantes.	Esencial
SEGUNDA	Objeto del Contrato	La prestación debida: módulos y sistema de gestión a desarrollar.	Esencial
TERCERA	Plazo de Desarrollo	Cronograma de entrega, hitos de trabajo y causales de prórroga.	Accesoria
CUARTA	Precio y Condiciones de Pago	Monto total convenido y esquema escalonado de desembolsos.	Esencial
QUINTA	Propiedad Intelectual	Titularidad del software, alcance de la licencia y retención del código fuente.	Accesoria
SEXTA	Confidencialidad	Deber de reserva sobre información técnica/comercial y plazo de vigencia.	Accesoria
SÉPTIMA	Garantía	Período de cobertura y corrección de bugs imputables al desarrollo.	Accesoria
OCTAVA	Rescisión	Facultad de resolver el contrato por incumplimiento, preaviso y liquidación.	Resolutoria
NOVENA	Domicilio y Jurisdicción	Domicilios legales y prórroga de competencia judicial ante litigios.	Accesoria
DÉCIMA	Conformidad	Manifestación de aceptación, cierre, fecha, lugar y cantidad de ejemplares.	Formal

2 Elementos esenciales del contrato

El art. 957 del Código Civil y Comercial define el contrato como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Para que un contrato sea válido deben estar presentes cinco elementos esenciales: consentimiento, capacidad, objeto, causa y forma.

Para cada elemento, señalá en qué parte del contrato aparece y si considerás que está correctamente contemplado.

Elemento	¿Dónde aparece en el contrato?	¿Está correctamente contemplado? ¿Por qué?
Consentimiento	En el encabezado inicial y en la cláusula DÉCIMA (firmas).	Sí. Se manifiesta de forma expresa mediante la rúbrica voluntaria de los representantes de ambas partes.
Capacidad	En la cláusula PRIMERA.	Parcialmente. Menciona a los representantes societarios (socio gerente y presidente), pero omite respaldar documentalmente los poderes o actas de designación societarias vigentes.
Objeto	En la cláusula SEGUNDA.	Sí. Es una obligación de hacer lícita, posible y económicamente valuable, delimitada por módulos y complementada con un Anexo técnico.
Causa	Surge implícita de la lectura armónica de las cláusulas SEGUNDA y CUARTA.	Sí. La causa-fin es legal: el cliente persigue la informatización de su negocio a cambio de un precio cierto.
Forma	En la cláusula DÉCIMA.	Sí. Cumple con la libertad de formas (art. 1015 CCyCN) al instrumentarse por escrito en doble ejemplar.

3 Análisis de cláusulas: ¿están bien redactadas?

Para cada cláusula del contrato, indicá si está correctamente redactada o si tiene alguna deficiencia. Justificá tu respuesta pensando en qué problemas podrían surgir en la práctica si esa cláusula queda tal como está.

Cláusula	¿Bien redactada?	Justificación / Problemas que podrían surgir
PRIMERA – Partes	No	Falta acreditar la personería (número de inscripción en Registro Público y actas de designación). Si un firmante no tuviera poder legal, el contrato podría ser inoponible a la sociedad.
SEGUNDA – Objeto	No	La descripción de módulos es genérica. No fija criterios de aceptación ni aclara qué queda excluido, facilitando el desvío de alcance (*scope creep*).
TERCERA – Plazo	No	Emplea el término ambiguo *"aproximado"*, lo que impide fijar con precisión la mora. Tampoco estipula plazos formales para que el cliente entregue insumos y apruebe entregables.
CUARTA – Precio	No	Monto desactualizado en pesos argentinos sin cláusula de ajuste inflacionario, intereses por mora ni plazo específico (días) para cancelar cada factura.
QUINTA – Prop. Intelectual	No	Retener el código fuente sin prever contingencias deja cautivo al cliente (*vendor lock-in*). Si la desarrolladora quiebra o discontinúa el soporte, el cliente pierde el sistema.
SEXTA – Confidencialidad	No	No define qué excepciones aplican (ej. información de dominio público, orden judicial) ni contempla el tratamiento específico de datos personales bajo Ley 25.326.
SÉPTIMA – Garantía	No	No define qué califica como "error", ni fija tiempos máximos de respuesta/solución (SLA), ni regula exclusiones (mal uso del cliente, modificaciones de terceros).
OCTAVA – Rescisión	No	No prevé un plazo de intimación previa para subsanar el incumplimiento antes de extinguir el vínculo ni regula la entrega del material o avance ya programado.
NOVENA – Jurisdicción	No	Es clara y válida; fija prórroga de jurisdicción en los tribunales provinciales ordinarios de la ciudad donde ambas tienen su asiento comercial.
DÉCIMA – Conformidad	No	Es la fórmula de estilo habitual que acredita el cierre formal del instrumento, la fecha cierta y la entrega de ejemplares de ley.

4 Reformulación de cláusulas

Elegí al menos tres cláusulas que consideres deficientes y reescribilas. No alcanza con decir "hay que agregar algo": la reformulación tiene que ser concreta, con el texto como quedaría en el contrato.

Cláusula elegida N°1:
Texto original:

TERCERA – PLAZO DE DESARROLLO

El desarrollo se realizará en un plazo aproximado de seis (6) meses contados desde la firma del presente, con las siguientes etapas:

1. Etapa 1 – Relevamiento y diseño: 30 días.
2. Etapa 2 – Desarrollo del módulo de facturación: 60 días.
3. Etapa 3 – Desarrollo de módulos de stock y clientes: 60 días.
4. Etapa 4 – Implementación y capacitación: 30 días.

Los plazos podrán modificarse si el CLIENTE no provee en tiempo y forma la información y accesos necesarios para el desarrollo.

Reformulación propuesta:

TERCERA – PLAZOS Y CRONOGRAMA: El plazo total e improrrogable de entrega será de ciento ochenta (180) días corridos contados desde la firma del contrato, estructurado conforme al cronograma de hitos detallado en el Anexo I. Cada entrega parcial será sometida a revisión del CLIENTE, quien dispondrá de diez (10) días hábiles para aprobarla o formular observaciones por escrito. Si el CLIENTE demorase la entrega de insumos, accesos o aprobaciones más allá de dicho término, los plazos del proyecto se suspenderán automáticamente por igual período, sin generar responsabilidad para la DESARROLLADORA.

Cláusula elegida N°2:
Texto original:
CUARTA – PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO
El precio total acordado por el desarrollo es de pesos ciento veinte mil ($120.000), que se abonará de la siguiente forma:

– 30% a la firma del presente contrato.

– 40% al inicio de la Etapa 3.

– 30% a la entrega final del sistema.



4 Reformulación de cláusulas

Reformulación propuesta:

CUARTA – PRECIO, FORMA DE PAGO Y AJUSTE: El precio total del desarrollo se fija en la suma de dólares estadounidenses [o pesos argentinos equivalentes ajustables mensualmente por índice IPC / CAC], pagaderos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la emisión de la factura correspondiente, bajo el siguiente esquema: a) 30% en concepto de anticipo contra firma; b) 40% contra acta de conformidad de la Etapa 2; y c) 30% contra acta de recepción definitiva del sistema. En caso de mora automática en el pago, se devengará un interés punitorio del 0,15% diario sobre el saldo impago hasta su cancelación total.

Cláusula elegida N°3:
Texto original:

SÉPTIMA – GARANTÍA

La DESARROLLADORA garantiza el correcto funcionamiento del sistema por un período de noventa (90) días contados desde la entrega final. Durante dicho período, la DESARROLLADORA corregirá sin cargo los errores o fallas que sean imputables al desarrollo realizado.

Reformulación propuesta:

SÉPTIMA – GARANTÍA Y SOPORTE: La DESARROLLADORA garantiza el software por noventa (90) días corridos desde la recepción definitiva, obligándose a subsanar sin costo los errores de código reproducibles e imputables al desarrollo. La atención se clasificará en: a) Incidentes Críticos (bloqueo total del sistema): primera respuesta en un máximo de cuatro (4) horas y solución en veinticuatro (24) horas; b) Incidentes Menores: respuesta en hasta setenta y dos (72) horas. Quedan expresamente excluidos de la garantía fallos originados por mal uso del CLIENTE, alteraciones en servidores no autorizadas o modificaciones efectuadas por terceros.

---

5 ¿Falta algo en el contrato?

Más allá de las cláusulas existentes, ¿hay temas que el contrato no menciona y que podrían generar conflictos en un proyecto real? Nombrá al menos tres temas ausentes y explicá por qué sería importante incluirlos.

Tema ausente	¿Por qué debería estar en el contrato?
Procedimiento de gestión de cambios (*Change Requests*)	Imprescindible para evitar el *scope creep*. Debe regular que todo nuevo requerimiento sea presupuestado y aprobado formalmente antes de codificarse.
Protección de datos personales (Ley 25.326)	Al gestionar turnos, clientes o facturación, el desarrollador trata datos de terceros. Debe estipularse el rol de encargado de tratamiento y normas estrictas de seguridad.
Depósito de código en garantía (*Escrow*)	Protege al cliente de la quiebra o desaparición de la desarrolladora, garantizando la liberación del código fuente ante contingencias críticas sin vulnerar la propiedad intelectual.
Acuerdo de Nivel de Servicio posterior (SLA / Mantenimiento)	Clarifica que las actualizaciones, soporte post-garantía y compatibilidad futura requieren un contrato de servicio remunerado independiente.



6 Propiedad intelectual y la Ley 11.723

La cláusula Quinta establece que la desarrolladora se queda con la titularidad del software. Respondé las siguientes preguntas:

a) ¿Qué dice la Ley 11.723 sobre la protección del software en Argentina?

Asimila el software y los programas de computación a las obras literarias, protegiendo tanto el código fuente como el código objeto desde su creación. Otorga al autor el monopolio exclusivo de reproducción, adaptación, distribución y explotación, disponiendo que los derechos patrimoniales pertenecen originalmente al desarrollador salvo estipulación contractual expresa de cesión en contrario.

---

b) ¿Qué riesgos concretos genera para el cliente que la desarrolladora conserve la titularidad y no entregue el código fuente?

Crea cautiverio tecnológico (*vendor lock-in*): el cliente no puede corregir fallas por su cuenta, ni contratar a otro equipo, ni integrar nuevas herramientas si la desarrolladora cesa sus operaciones, aumenta sus tarifas de manera abusiva o quiebra.

---

c) ¿Cómo la redactarías si quisieras proteger los intereses del cliente sin perjudicar a la desarrolladora?

QUINTA – PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIA: La DESARROLLADORA retiene la titularidad de los derechos morales y patrimoniales del software, así como de las librerías preexistentes. No obstante, otorga al CLIENTE una licencia de uso perpetua, no exclusiva y transferible únicamente con la unidad de negocio. Asimismo, las partes acuerdan depositar una copia actualizada del código fuente y documentación técnica en un agente fiduciario neutral (Escrow), que liberará el código al CLIENTE de forma exclusiva para soporte interno ante eventual quiebra, disolución o abandono unilateral del servicio por parte de la DESARROLLADORA.

---

7 Reflexión final

Sos el programador principal de TechSoluciones y te piden firmar este contrato con otro cliente. ¿Lo firmarías tal como está? ¿Qué tres cosas cambiarías antes de firmarlo? Justificá tu elección.

No, no lo firmaría tal como está. Como programador contrato me expone a riesgos económicos y legales. Cambiaría estas tres cosas:

1) Alcance y gestión de cambios (cláusula SEGUNDA). El objeto es genérico y el Anexo I no está detallado. Sin una lista precisa de funcionalidades, exclusiones y un procedimiento de órdenes de cambio, la cliente puede pedir más funciones por el mismo precio (scope creep) y el proyecto pierde rentabilidad. Incluiría el detalle del alcance, las exclusiones y que todo trabajo adicional se apruebe por escrito y se facture aparte.

2) Precio, plazos y aceptación (cláusulas TERCERA y CUARTA). Pactaría una actualización del precio por inflación (o pagos en cuotas indexadas), intereses por mora, si el IVA está incluido, y fechas concretas de pago. Ataría cada pago a hitos aprobados por la cliente mediante un acta de conformidad (con plazo para observar) y definiría los criterios de aceptación de la “entrega final”. Si la cliente no entrega a tiempo la información o los accesos, el cronograma se debe correr automáticamente.

3) Garantía y límite de responsabilidad (cláusula SÉPTIMA). Definiría qué es un error cubierto por la garantía (un defecto respecto de las especificaciones del Anexo I), con tiempos de respuesta, y excluiría de ella las mejoras, los cambios pedidos y las fallas por mal uso o por modificaciones de terceros. Agregaría un tope de indemnización y la exclusión de daños indirectos y lucro cesante, sabiendo que no vale para dolo o culpa grave (art. 1743 CCyCN), y ofrecería un contrato de mantenimiento pago para después de los 90 días.

Estas modificaciones no perjudican al cliente sino que dan previsibilidad a ambas partes: la mejor protección frente a conflictos futuros es un contrato claro, completo y bien redactado.